

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4481/2536

นาย รัก ษ์ศักดิ์ หนู เขต
สุขาภิบาล ป่า ตอ ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 19 มาตรา
พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 7 มาตรา
พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 19 มาตรา
พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 มาตรา

การที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อย แห่งชาติได้มีประกาศรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2534 ให้เลื่อนการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักร
ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้คณะผู้บริหารชุดเดิมยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้มี
คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นดำรงตำแหน่งแทน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ฎีกาได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีชื่อจำนวน 9 คน ให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่
แทนกรรมการสุขาภิบาลป่าตองที่จะมาจากการเลือกตั้งตามมาตรา 7(4) แห่งพระราช
บัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 แล้ว ดังนี้ ประกาศจังหวัดฎีกาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2533 เรื่องให้เลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลป่าตองเนื่องจากกรรมการสุขาภิบาลป่าตอง
ที่มาจากการเลือกตั้งเดิมได้ออกตามวาระจึงถือว่ายกเลิกไปตามประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 19 แม้ต่อมาจะมี พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ

ดังกล่าว ก็ทำให้การสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 กลับมีผลขึ้นอีกไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลป่าตอง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 จังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศเรื่องให้เลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลป่าตองเนื่องจากการกรรมการสุขาภิบาลป่าตองที่มาจากการเลือกตั้งเดิมได้ออกตามวาระตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 17-31 มกราคม 2534 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 3 มีนาคม 2534 โจทก์ได้เข้าสมัครรับเลือกตั้งด้วยและได้รับหมายเลขประจำตัวหมายเลข 2 ต่อมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจพร้อมกับมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 19 ให้เลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการสุขาภิบาลออกไปโดยไม่มีกำหนดหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีชื่อจำนวน 9 คน ให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสุขาภิบาลป่าตองที่จะมาจากการเลือกตั้งตามมาตรา 7(4) แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 7 ฉบับที่ 19 และฉบับที่ 20 โดยมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวบัญญัติให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดสภาเทศบาลและกรรมการสุขาภิบาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้มีประกาศสุขาภิบาลป่าตองเรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลป่าตอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2534 ให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-25 มิถุนายน 2534 มีผู้เข้าสมัคร

รับเลือกตั้งจำนวน 29 คน โดยจำเลยที่ 1 มิได้จัดให้ผู้ที่ได้รับสมัครไว้โดยชอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2534 เข้าทำการรับเลือกตั้งการกระทำของจำเลยทั้งสอง เป็นการไม่ชอบ เพราะประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 19 เพียงให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปเท่านั้น และพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติดังกล่าวก็ได้บัญญัติให้ยกเลิกการรับสมัครรับเลือกตั้งที่มีมาก่อนแล้วโดยชอบแต่อย่างใด ในระหว่างที่จำเลยทั้งสองออกประกาศรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 11-25 มิถุนายน 2534 นั้นโจทก์ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อโจทก์กลับมาและสอบถามจำเลยทั้งสองแจ้งว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งแล้วเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่า ประกาศสุขาภิบาลป่าตองเรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลป่าตอง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2534 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 11-25 มิถุนายน 2534 เป็นโมฆะ ให้จำเลยทั้งสองจัดให้โจทก์กับผู้สมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2534 เข้าทำการรับเลือกตั้งต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 19 ให้เลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลและกรรมการสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้คณะผู้

บริหารชุดเดิมยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ได้
ความจากฟองโจทก์ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีชื่อจำนวน
9 คน ให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสุขาภิบาลป่าตองที่จะมาจากการ
เลือกตั้งตามมาตรา 7(4) แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 แล้ว ดังนี้
ประกาศจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 เรื่อง ให้เลือกตั้งกรรมการ
สุขาภิบาลป่าตอง เนื่องจากกรรมการสุขาภิบาลป่าตองที่มาจากการเลือกตั้งเดิมได้
ออกตามวาระ โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 17-31 มกราคม 2534 และ
โจทก์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้หนึ่งได้รับหมายเลขประจำตัว หมายเลข 2 จึงถือว่า
ยกเลิกไปตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 แล้ว แม้ต่อมาจะมีพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 19 และฉบับที่ 20 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้
กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นแทนผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยผล
ของประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับก็ตาม
ได้ความจากฟองโจทก์ต่อไปว่า จำเลยทั้งสองได้มีประกาศสุขาภิบาลป่าตองเรื่อง การ
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลป่าตอง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2534 โดย
กำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลป่าตองวันที่ 11-25 มิถุนายน
2534 ดังนี้ ประกาศสุขาภิบาลป่าตองเรื่องการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาล
ป่าตอง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2534 ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึง
ชอบด้วยกฎหมายมีผลบังคับได้ ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องโจทก์ชอบแล้ว
ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>